

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרן מרים השכל

פ/1900/25

הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג, התשפ"ג–2023

- מטרה
1. מטרת חוק זה היא לאסור על שרים וסגני שרים לעשות שימוש ברכב ממשלתי בימי שבת וחג כל עוד לא יתממש לפחות אחד מהתנאים הבאים –
- (1) תינתן אפשרות לשימוש בשירותי תחבורה ציבורית בימים אלה;
- (2) יבוטלו ההגבלות על הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת לפי הוראות פקודת התעבורה¹.
- הגדרות
2. בחוק זה –
- "יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
- "סגן שר" – כהגדרתו בסעיף 25 לחוק-יסוד: הממשלה²;
- "רכב ממשלתי" – רכב לו זכאי שר או סגן שר מתוקף החלטות הממשלה מס' 992 (ר/14) מיום א' באלול התשל"ח (3 בספטמבר 1978), ומס' 311 (ר/2) מיום ח' בטבת התשל"ט (1 בינואר 1979), ומכתב שר האוצר לראש הממשלה מיום כ' בחשוון התשנ"ו (13 בנובמבר 1995), שנמצא באחריות מנהל הרכב הממשלתי;
- "שר" – ממונה על משרד ואחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה.
- איסור שימוש ברכב
3. על אף האמור בכל דין או הסכם, שר או סגן שר לא יעשה שימוש ברכב ממשלתי ביום המנוחה השבועי ובחג.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח 7, עמ' 173.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

- מקרים חריגים 4. שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים חריגים שבהם יעשה שר או סגן שר שימוש ברכב ממשלתי ביום המנוחה השבועי.
- תחילה ותוקף 5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו והוא יעמוד בתוקפו עד ליום שבו יתממש אחד מהתנאים המנויים בסעיף 1.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו היא לקבוע כי ייאסר על שרים וסגני שרים לעשות שימוש ברכבם הממשלתי בימי שבת וחג כל עוד אין בישראל תחבורה ציבורית נגישה בימים אלה, או כל עוד לא תוסרנה ההגבלות על הסעת נוסעים בשכר או בתמורה אחרת לפי הוראות פקודת התעבורה. הגבלות אלה למעשה מונעות כל שירות פרטי להסעת המונים כדוגמת 'אובר' 'ליפט' ושירותי אוטובוסים מבוססי ביקוש. במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית (לרבות שירותי הסעת המונים פרטיים) מערב שבת ועד מוצאי שבת וימי החג, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי נאלצים להישאר בביתם, או להשתמש בחלופות החוקיות המעטות שנותרו, שלאור ההגבלות נעשו יקרות מאוד. על חברי הממשלה לגלות אחריות ולהשבית את רכבם הממשלתי, אשר ממומן מכספי הציבור, ביום המנוחה השבועי ובימי חג, כל עוד הציבור שאינו מחזיק ברכב פרטי אינו יכול להשתמש בתחבורה ציבורית בימים אלה, ובכך להוות דוגמה אישית.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי תוקף החוק יפוג עם הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי ובחג, החלטה שתסייע לאלפי אזרחים שאינם מחזיקים ברכב פרטי. הפעלת תחבורה ציבורית בשבת תייצר תמריץ נוסף בעבור האזרחים לצמצם את מספר הרכבים הפרטיים שבבעלותם, ובכך תפחית את הגודש בכבישים ותסייע למשק.

הפעלת התחבורה הציבורית בשבת היא תנאי לפעילות יעילה של התחבורה הציבורית גם בשאר ימות השבוע, מכיוון שקשה מאוד לשכנע את הציבור לעבור מתלות מוחלטת ברכב הפרטי לשימוש אינטנסיבי בתחבורה הציבורית אם היא מושבתת חודשיים מהשנה במצטבר. יום השבת היה ויישאר יום המנוחה – זהו ערך יהודי חשוב, אולם הבחירה האם לנסוע בשבת נמצאת בידי האזרחים. כל עוד המדינה ממשיכה למנוע מאזרחיה כמעט כל סוג של הסעת המונים פרטית, היא לא יכולה להשאיר אותם ללא שום מענה במהלך השבת.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/350 ; פ/3864/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)